

1500067-49.2021.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Jorge Corte Júnior

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS e FALSA IDENTIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM RAZÃO DE NÃO HAVER SIDO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM JUÍZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE COM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

3ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga-SP - cep 13631-903

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500067-49.2021.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500067-49.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2035458/2021 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 16093651 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 135/21/808 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 2035458 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 135/21/808 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA

PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ZANELI FERREIRA DA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jorge Corte Júnior

VISTOS.

GABRIEL ZANELI FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 306, caput, e § 1º, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro, porque no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 03 horas e 20 minutos, na Rua Roberto André Wegmuler, Jardim América, nesta cidade e comarca, conduziu o veículo automotor GM/Vectra GLS, cor bege, ano/modelo 1994/1994, placas BZV-7331, de Pirassununga/SP, pela via pública supra citada, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada através de teste de alcoolemia, que indicou concentração de 1,15 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Na data e horário dos fatos, Gabriel dirigia seu GM/Vectra e, ao passar defronte à residência situada na Rua Roberto André Wegmuler, 320, jogava pedras contra a habitação, empreendendo fuga a bordo do veículo na sequência. Por essa razão, o morador da casa acionou a polícia militar e comunicou os fatos, fornecendo a descrição do agente e do carro por ele conduzido.

Foi assim que, em diligências pelas redondezas, uma guarnição policial localizou Gabriel a bordo de seu GM/Vectra, ainda na Rua Roberto André Wegmuler. Gabriel foi abordado e, apresentando sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, fala pastosa, dificuldade de equilíbrio e agitação, foi convidado pelos policiais a se submeter ao teste do etilômetro, com o que consentiu, tendo o exame constatado a concentração de 1,15 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (fls. 19), razão pela qual foi ele autuado em flagrante.

Recebida a denúncia em 23/02/2021 (fls. 90), o réu foi citado e foi oferecida defesa preliminar (fls. 102/112).

Dispensada a oitiva de testemunhas (fls. 113/114) e designada audiência para interrogatório, o réu optou pela revelia (fls. 135).

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça postulou a procedência da ação nos termos da denúncia, destacando a má personalidade do acusado e sua reincidência (fls. 146/148), enquanto a Dra. Defensora requereu a nulidade da audiência de instrução, a absolvição por insuficiência probatória ou, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal (fls. 152/155).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não há que se falar em nulidade, como pretende a Defesa, uma vez que a não intimação do acusado se deu por sua própria negligência e descaso com a justiça.

Como se vê dos autos, o réu se mudou sem comunicar o juízo. O zeloso meirinho empreendeu diversas diligências e buscou até mesmo contato telefônico com o réu, sem sucesso (fls. 134).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). APONTADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO SOBRE MUDANÇA DE ENDEREÇO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO. REVELIA CAUSADA PELO PRÓPRIO ACUSADO. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ, RHC 93.282/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em 01/02/2019, Decisão Monocrática) (grifos meus)

Em mesmo sentido, mutatis mutandis:

[...] - No caso, apurou-se que o paciente havia se mudado do endereço por ele fornecido à autoridade policial, sem informar a alteração à autoridade policial. Tal atuação demonstra sua clara intenção em se furta à aplicação de lei penal, porquanto tinha ciência de sua condição de investigado e da obrigação de manter o Juízo informado de seu endereço residencial. - Não se pode falar, assim, em nulidade da citação por edital, uma vez que foram esgotados os meios disponíveis para encontrar o paciente. [...] (HC n. 303.009/PE, Ministro Ericson Marinho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, Dje 12/12/2014)

Não há como se falar em nulidade, portanto, por força do artigo 565 do CPP, posto que o réu deu causa a sua não intimação para o ato. Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do C. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS e FALSA IDENTIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM RAZÃO DE NÃO HAVER SIDO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM JUÍZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE COM A QUAL CONCORREU A PARTE. ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". 2. No caso dos autos, o recorrente foi validamente cientificado da existência da ação penal deflagrada, não tendo sido notificado da data da audiência de instrução e julgamento por haver mudado de endereço sem comunicar o Juízo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. 3. Assim, se o réu foi considerado revel porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, se mudou sem aviso prévio, o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que não esgotados os meios válidos para tentar localizá-lo. Precedentes. [...] 2. Recurso julgado parcialmente prejudicado, e, na parte remanescente, desprovido. (RHC n. 83.279/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 10/8/2018) (grifos meus)

A materialidade delitiva está comprovada no extrato do etilômetro, assinado pelo réu, que apontou 1,15 mg de álcool por litro de ar alveolar (fls. 19).

O réu, silente no auto de prisão em flagrante (fls. 06), fez-se revel em Juízo (fls. 135).

Não há razão para se pôr em dúvida a palavra dos policiais que atenderam a ocorrência.

É que, para além de inexistir qualquer razão para se desacreditar a versão das testemunhas, é de se lembrar que os agentes gozam de fé pública, merecendo especial atenção seus relatos.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado.

Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Ademais, fosse esse o caso, razão mais evidente para que o réu comparecesse em juízo, em autodefesa. Não o fez.

Em casos muito semelhantes, assim decide este E. Tribunal:

Apelação. Penal. Código de Trânsito Brasileiro. Embriaguez ao volante. CTB, art. 306. Recurso buscando a absolvição por falta de prova. Processo penal. Prova. Prova do inquérito que encontra a devida comprovação judicial. Revelia do acusado, que em delegacia confirma a ingestão de latas de cerveja antes de conduzir o veículo. Policiais que, em juízo, não se recordam do ocorrido, mas confirmam sua assinatura no auto de exibição e apreensão. Confirmação ulterior pela prova pericial, tendo o exame clínico atestado a embriaguez. Condenação mantida. Recurso desprovido. (TJSP, ACR 0042215-21.2012.8.26.0050, Rel. Souza Nery, j. em 24/11/2016, 9ª Câmara de Direito Criminal) (grifos meus)

APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Artigo 306 da Lei nº 9.503/97. 1. PRELIMINAR - Reconhecimento de nulidade por decretação da revelia – Descabimento – Acusado que alterou seu endereço sem informar ao juízo – Inteligência do artigo 367 do Código de Processo Penal – Ademais, ter-se-ia operado a preclusão – Acusado não foi localizado por ter mudado de endereço e a d. defesa manteve-se silente a respeito de eventual vício quando consignado tal fato, bem como na apresentação das alegações finais por escrito – Inteligência do artigo 572, inciso I, do Código de Processo Penal – PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO – Autoria e materialidade comprovadas – Prova testemunhal comprovando a embriaguez – Possibilidade – Inteligência do §2º do referido dispositivo – Ademais, há nos autos teste alveolar demonstrando a embriaguez – Palavra do policial– Validade – Insubsistente a alegação de ausência de provas – Condenação mantida Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – APELO NÃO PROVIDO. (TJSP, ACR 1500403-67.2018.8.26.0452, Rel. Silmar Fernandes, j. em 21/07/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal) (grifos meus)

Assim, demonstrada a autoria e materialidade dos delitos, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Passo a dosar as penas.

O réu é reincidente (trânsito em julgado nos autos 0000513-62.2017.8.26.0457 em 25/01/2019, antes dos fatos aqui apurados, p.42), e possui maus antecedentes (vide autos 0003867-37.20138.26.0457 e 0004945-71.2010.8.26.0457, p.42/43). A culpabilidade é normal, não cuidando o Ministério Público de provar o contrário. Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade reprovável, seja pelo extenso histórico de envolvimento com ilícitos, seja pelo patente descaso com a justiça, em nítida intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Motivo, circunstâncias e consequências normais do tipo. Não há vítima determinada, pelo que a vetorial 'comportamento da vítima' é neutra (STJ, HC n. 217.819).

Presente vetorial um tanto negativa (duas circunstanciais), adequado fixar a pena-base do delito acima do mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena corporal.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), devendo a pena ser exasperada em 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 634.754/RJ).

Pena provisória fixada, então, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, 12 (doze) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena corporal.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que a pena provisória se torna definitiva.

Considerando a não primariedade do acusado, o quantum de pena privativa de liberdade aplicada e as circunstanciais um tanto negativas, o regime inicial de cumprimento da pena corporal é o semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, 'b', do CP.

Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, encontrando óbice no art. 44, incisos II e III, do CP.

Inviável, também, a concessão de suspensão condicional da pena, tendo em vista o disposto no art. 77, incisos I e II, do CP.

Fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, corrigido monetariamente desde então.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu GABRIEL ZANELI FERREIRA DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, 12 (doze) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena corporal.

Permito que o réu recorra em liberdade, inexistindo os requisitos autorizadores da custódia cautelar, exceto se preso por outro processo, por óbvio.

Transitada em julgado esta, inclua-se o nome do réu no rol de culpados e expeçam-se guia de execução, ofício ao TRE, IIRGD, VEC, DETRAN, certidão de honorários em favor da Dra. Defensora dativa e o quanto mais necessário.

Decreto a quebra da fiança de fls. 76, nos termos do artigo 341, I, do CPP, devendo o valor ser usado para o pagamento da multa, das custas e despesas processuais e, havendo saldo, este deverá ser encaminhado ao FUNPEN (artigo 346, CPP).

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Pirassununga, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA